

Vertrag über die Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO)

Verantwortlicher (Auftraggeber): _____, _____

Auftragsverarbeiter (Auftragnehmer): _____, _____

§ 1 Gegenstand, Dauer, Art und Zweck

Der Auftragnehmer betreibt für den Auftraggeber die Besucherzählung CountVision am Standort _____ im Rahmen der Pilotvereinbarung vom _____ bis _____. Die Verarbeitung besteht darin, Kamerabilder in Echtzeit auf einem Gerät vor Ort automatisiert auszuwerten und daraus Zählwerte zu bilden. Zwecke: Personaleinsatz und Öffnungszeiten nach dem tatsächlichen Besucheraufkommen planen; Wartezeiten an der Kasse verkürzen; Höchstzahl gleichzeitig anwesender Personen einhalten (Sicherheit).

Art der Daten: Kamerabilder (flüchtig, ohne Speicherung), auf denen Personen erkennbar sein können; daraus abgeleitete Zählereignisse (Zeitpunkt, Richtung, Objektart, Aufenthaltsdauer, zufällige Kurzzeit-Nummer). **Betroffene:** Kundinnen und Kunden, Besucherinnen und Besucher, Beschäftigte und andere Personen im Erfassungsbereich. Besondere Kategorien (Art. 9 DSGVO) werden nicht verarbeitet; es findet keine biometrische Auswertung statt.

§ 2 Weisungen

Der Auftragnehmer verarbeitet die Daten nur auf dokumentierte Weisung des Auftraggebers (Art. 28 Abs. 3 lit. a DSGVO). Weisungen erfolgen in Textform. Hält der Auftragnehmer eine Weisung für rechtswidrig, informiert er den Auftraggeber unverzüglich.

§ 3 Vertraulichkeit

Der Auftragnehmer setzt nur Personen ein, die zur Vertraulichkeit verpflichtet sind (lit. b).

§ 4 Technische und organisatorische Maßnahmen (Art. 32 DSGVO)

Der Auftragnehmer trifft die Maßnahmen in der Anlage „TOM“ (lit. c). Er darf sie durch gleichwertige oder bessere Maßnahmen ersetzen.

§ 5 Unterauftragsverarbeiter

Unterauftragsverarbeiter werden nicht eingesetzt. Der Einsatz ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers in Textform erlaubt (lit. d, Art. 28 Abs. 2 und 4 DSGVO).

§ 6 Unterstützung

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Beantwortung von Anträgen betroffener Personen (lit. e) und bei den Pflichten nach Art. 32 bis 36 DSGVO, insbesondere bei einer Datenschutz- Folgenabschätzung (lit. f). Er meldet Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnis.

§ 7 Löschung und Rückgabe

Nach Ende der Verarbeitung übergibt der Auftragnehmer die Zählwerte als CSV an den Auftraggeber und löscht alle Daten vom Zählgerät innerhalb von 14 Tagen, sofern keine Pflicht zur Speicherung besteht (lit. g). Er bestätigt die Löschung in Textform.

§ 8 Nachweise und Kontrollen

Der Auftragnehmer stellt alle Informationen zum Nachweis der Pflichten zur Verfügung und ermöglicht Überprüfungen durch den Auftraggeber oder einen beauftragten Prüfer nach Absprache (lit. h).

§ 9 Ort der Verarbeitung

Die Verarbeitung findet ausschließlich auf dem Zählgerät am Standort des Auftraggebers statt. Fernwartung erfolgt nur aus der EU, verschlüsselt und nur nach Ankündigung. Eine Übermittlung in Drittländer findet nicht statt.

Ort, Datum: _____

Auftraggeber (_____)

Ort, Datum: _____

Auftragnehmer (_____)

Anlage TOM – technische und organisatorische Maßnahmen

Ziel	Maßnahme in CountVision
Datenminimierung, Privacy by Design (Art. 25)	Keine Speicherung von Bildern oder Videos; Auswertung nur im Arbeitsspeicher. Gespeichert werden nur Zählereignisse ohne Bild, ohne Koordinaten, ohne Merkmale von Personen. Keine Gesichtserkennung, keine Biometrie, keine Wiedererkennung zwischen Kameras oder Tagen.
Speicherbegrenzung	Automatische Löschung auf dem Zählgerät: höchstens 45 Tage auf dem Zählgerät, danach automatische Löschung; Tages- und Wochensummen erhält der Betrieb als Bericht. Gerätestatus (Bildrate, Auslastung) nach 48 Stunden.
Vertraulichkeit der Vorschau	Die Live-Vorschau für die Einrichtung ist standardmäßig verpixelt und auf 640 Pixel Breite reduziert, wird nicht gespeichert und nur erzeugt, während jemand sie ansieht. Zugriff nur am Gerät selbst oder im lokalen Netz mit zufälligem Zugangsschlüssel.
Keine Datenabflüsse	Keine Cloud im Pilot. Telemetrie der verwendeten Bibliotheken (ONNX Runtime, Ultralytics) ist abgeschaltet. Kamera-Passwörter stehen nicht in Konfigurationsdateien oder Logs.

Zugangskontrolle	Zählgerät mit Benutzerkonto und Passwort; Festplattenverschlüsselung (BitLocker bzw. LUKS), soweit vom Gerät unterstützt; Gerät nicht frei zugänglich aufgestellt.
Verfügbarkeit	Automatischer Neustart bei Fehlern, automatische Wiederverbindung zu Kameras, Statusdatei und Alarm bei Kameraausfall über 5 Minuten.
Integrität / Nachvollziehbarkeit	Erkennungsmodell wird nur mit geprüfter Prüfsumme (SHA-256) geladen; Software-Version, Modell und Lizenz werden protokolliert.
Trennung	Eigene Datenbank pro Standort; keine Zusammenführung mit Daten anderer Kunden.
Löschung am Ende	Löschung des Datenordners und Bestätigung in Textform.